ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

от 15 Декабря 2014

Между

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИФФИН-АВТОСЕРВИС»
(ПРОДАВЦОМ)

И

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КФР РИЭЛ ЭСТЕЙТ 1»
(ПОКУПАТЕЛЕМ)

OF СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 4

3 ПОКУПНАЯ ЦЕНА 5

4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ИМУЩЕСТВА 5

5 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 6

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8

7.1 Законодательство и разрешение споров 8

7.2 Уведомления 8

7.3 Прочее 9

8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 10

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: Форма Акта

Приложение № 2: Имущество

Приложение № 3: Покупная цена

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

Настоящий Договор купли-продажи имущества заключен 15 Декабря 2014 года между:

(1) **Обществом с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 04 марта 1999 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН: 1037804009077, ИНН/КПП: 7802124317/780201001, место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А, в лице генерального директора Данильченко Ростислава Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец»,

(2) **Обществом с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»**, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 июня 2011 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1117847241236, ИНН/КПП: 7802753682/780101001, место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А, в лице генерального директора управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «Кеско Риэл Эстейт» (ОГРН: 1047855143687) Клауса Микаэля Лааксо, действующего на основании Договора на управление № 3 от 31 Августа 2014 года и Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель».

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 «**Акт**» означает акт приема-передачи Имущества, составленный по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

1.2 «**Договор**» означает настоящий договор купли-продажи, со всеми надлежащим образом подписанными приложениями и дополнениями к нему.

1.3 «**Законодательство**» означает действующее законодательство Российской Федерации.

1.4 «**Имущество**» означает движимое имущество (включая оборудование, запасные части и принадлежности), передаваемое Продавцом Покупателю в собственность в соответствии с настоящим Договором. Перечень Имущества содержится в Приложении № 2.

1.5 «**Покупатель**» означает Общество с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1».

1.6 «**Покупная цена**» означает цену Имущества, уплачиваемую Покупателем Продавцу в соответствии со статьей 3.1 Договора. Распределение Покупной цены указано в Приложении № 3.

1.7 «**Продавец**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис».

1.8 «**Стороны**» или «**Сторона**» означает, соответственно Покупателя и Продавца совместно или по отдельности.

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 В соответствии с Договором, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Имущество, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за них Покупную цену.

2.2 Имущество передаются Покупателю в состоянии «как есть», с учетом их естественного износа, и иных факторов.

Продавец признает и подтверждает, что после проведения Покупателем юридических, технических и иных проверок, предпринял необходимые и разумные меры к сохранности Имущества.

2.3 Продавец несет ответственность перед Покупателем в случае, если какое-либо имущество, переданное в составе Имущества, находится в состоянии, не

позволяющем его использование Покупателем для соответствующей хозяйственной деятельности.

2.4 Продавец подтверждает, что он является единственным собственником Имущества, что передаваемые по настоящему Договору Имущество никому другому не проданы, не заложены, не являются предметом спора, не находятся под арестом или запретом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц.

2.5 Стороны подтверждают, что они обладают всеми правами и полномочиями и предприняли все необходимые действия и одобрения компетентных органов управления в соответствии с их учредительными документами и Законодательством для заключения Договора и исполнения своих обязательств по нему.

Обязательства Сторон по Договору являются законными и обязательными для Сторон и не нарушают никаких положений их учредительных документов, какого-либо другого договора, стороной которого они являются, либо Законодательства.

3 ПОКУПНАЯ ЦЕНА

3.1 Покупная цена, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору составляет рублевый эквивалент **25 960 000 (двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей**, включая применимый НДС в размере 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей**.**

3.2 Распределение Покупной цены указано в Приложении № 3.

3.3 Покупная цена является фиксированной и не подлежит изменению.

3.4 Покупная цена оплачивается Покупателем путем перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3.5 Все расходы, связанные с банком получателя и перечислением денежных средств несет Продавец.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И

ИМУЩЕСТВА

4.1 Передача Имущества от Продавца к Покупателю осуществляется по Акту, подписываемому уполномоченными представителями Сторон при подписании Договора.

4.2 Акт составляется на русском и английском языках по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору и подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.3 При подписании Акта Продавец передает Покупателю всю имеющуюся у него документацию в отношении Имущества.

4.4 Все риски в отношении Имущества переходят от Продавца к Покупателю со дня подписания Акта.

4.5 Стороны пришли к соглашению, что положения пункта 5 статьи 488 ГК РФ к отношениям по Договору не применяются.

5 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА

5.1 В том случае Покупателем будет обнаружено, что Продавец не выполнил какие-либо из обязательств, принятых на себя в соответствии с нижеизложенными заявлениями и гарантиями или Покупателем будет обнаружено, что какие-либо из этих заявлений и гарантий не соответствуют действительности, Покупатель получает право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков, а равно, по своему усмотрению, будет иметь право удержать сумму компенсации причиненных ему убытков из любого платежа, причитающегося к оплате Продавцу.

5.2 Указанные выше (в п. 5.1.) последствия наступают также в том случае, если Имущество будет обременено правами третьих лиц или будет иным образом не соответствовать требованиям, применяемым к нему в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

Продавец гарантирует, что является

полностью правосубъектным лицом, собственником Имущества, и имеет все необходимые разрешения и согласования, требуемые для заключения настоящего Договора, и исполнения обязанностей по нему.

5.4 Продавец гарантирует, что заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает права третьих лиц и не влечет предъявления требований третьими лицами к Продавцу или Покупателю.

5.5 Продавец гарантирует, что не отвечает признакам банкротства и в отношении него не введено никаких процедур, предусмотренных законом о несостоятельности, не подано заявления о признании банкротом.

5.6 Продавец гарантирует, что не находится в процедуре добровольной ликвидации.

5.7 Продавец гарантирует, что все сведения, предоставленные Продавцом Покупателю, а равно, - информация, содержащаяся в настоящем Договоре и Приложениях к нему, является полной и достоверной. Продавец предоставил Покупателю всю имеющуюся у него информацию, относящуюся к Имуществу и иную информацию, которая могла бы повлиять на намерение Покупателя заключить настоящий Договор и исполнить его.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с Законодательством.

6.2 Сторона, допустившая нарушение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, обязана компенсировать другой Стороне все убытки, причиненные таким нарушением, незамедлительно по предъявлению ей соответствующего требования от потерпевшей Стороны.

6.3 В случае нарушения Продавцом заявлений и гарантий, Продавец обязан незамедлительно по получению соответствующего письменного требования от Покупателя, возместить последнему убытки, причиненные

несоблюдением заявлений и гарантий (их несоответствием действительности), в том числе:

6.3.1 В случае выявления факта наличия прав третьих лиц в отношении Имущества или предъявления третьими лицами обоснованных претензий к Покупателю о наличии у них прав на Имущество, основания для возникновения которых относятся к периоду времени до подписания Договора, Продавец обязан возместить Покупателю убытки в сумме равной Покупной цене. Указанные последствия не применяются в том случае, если Продавец своими силами и за свой счет докажет в установленном законом порядке необоснованность требований третьих лиц и устранит связанную с ними угрозу ограничения или прекращения права собственности Покупателя на Имущество в течение срока, не превышающего 6 (шесть) месяцев с момента возникновения требований.

6.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Законодательство и разрешение споров

7.1.1 Отношения Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Договора подлежат толкованию и регулированию в соответствии с Законодательством.

7.1.2 Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с Договором, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2 Уведомления

7.2.1 Любые уведомления, требования и (или) любая другая переписка ведется на русском языке и (или) английском

языках и считается переданной надлежащим образом при отправке заказной почтой с уведомлением о вручении или признанным международным курьером, осуществляющим доставку под подпись в получении по следующим адресам и телефонам Сторон:

При отправке Покупателю:

ООО «КФР Риэл Эстейт 1»

Кому: Клаус Лааксо

Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А

При отправке Продавцу:

ООО «Гриффин-Автосервис»

Кому: Данильченко Р. Л.

Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А

7.2.2 В случае изменения своих реквизитов Сторона должна уведомить другую Сторону о таком изменении в письменном виде не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня внесения изменений. Сторона, не уведомившая своевременно о смене своих реквизитов, несет все расходы, связанные с неполучением и пересылкой корреспонденции, отправленной другой Стороной по известным такой Стороне реквизитам, а также, - иные издержки, связанные с неполучением корреспонденции. При этом Сторона, которой любое уведомление отправлено по предшествующим реквизитам, но не получено такой Стороной в связи со сменой реквизитов без оповещения об этом другой Стороны, считается уведомленной должным образом.

7.3 Прочее

7.3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.3.2 Стороны по взаимному согласию вправе изменить, дополнить, расторгнуть, продлить Договор на условиях, не противоречащих Законодательству.

7.3.3 В течение 7 (семь) лет с момента заключения Договора Стороны

обязуются сохранять конфиденциальность и не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию, затрагивающую отношения Сторон в рамках Договора, за исключением случаев, когда такая информация является общедоступной и общеизвестной или когда разглашение такой информации является обязательным в соответствии с Законодательством.

7.3.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3.5 Договор составлен на русском и английском языках. При рассмотрении споров, вытекающих из Договора, юридический статус имеет текст Договор на русском языке.

8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1 Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин – Автосервис»

ОГРН 1037804009077

ИНН 7802124317

Место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А

р/с 40702810500050001501 в банке:

ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ОАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

Местонахождение филиала Банка: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, литер А.

Кор/счет 30101810200000000720

БИК 044030720

8.2 Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью КФР Риэл Эстейт 1

ОГРН 1117847241236

ИНН 7802753682

Место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А

р/с 40702810103000444749 в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в г. Санкт-Петербурге, филиал "Северная столица"

к/с 30101810100000000723

БИК 044030723

_____

ON OF ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____
Генеральный директор
Данильченко Ростислав Леонидович

ON OF ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____
Клаус Микаэл Лааксо
Генеральный директор

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АКТ

(1) **Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 04 марта 1999 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН: 1037804009077, ИНН/КПП: 7802124317/780201001, место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А, в лице генерального директора Данильченко Ростислава Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и

(2) **Обществом с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1**», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 июня 2011 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1117847241236, ИНН/КПП: 7802753682/780101001, место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А, в лице генерального директора управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «Кеско Риэл Эстейт» (ОГРН: 1047855143687) Клауса Микаэля Лааксо, действующего на основании Договора на управление № 3 от 31 Августа 2014 года и Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», и

составили и подписали настоящий акт приема-передачи имущества в соответствии с условиями Договора купли-продажи имущества от 15 декабря 2014 года.

Все термины, использующиеся в настоящем Акте, подлежат толкованию

в соответствии с Договором.

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что Продавец надлежащим образом передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял от Продавца следующее Имущество:

1.	1. Автоматическая система пожарной сигнализации Цена: 360 169,49 руб.
2.	2. Асфальтированная площадка Цена: 1 822 457,00 руб.
3.	3. Асфальтированная площадка /1 Цена: 281 059,32 руб.
4.	4. Асфальтированная площадка /11 Цена: 556 122,88 руб.
5.	5. Асфальтированная площадка 2 Цена: 590 997,50 руб.
6.	6. Асфальтированная площадка 3 Цена: 533 389,83 руб.
7.	7. Ворота Алютех без калитки Цена: 129 280,53 руб.
8.	8. Ворота Алютех с калиткой Цена: 131 377,69 руб.
9.	9. Ворота секционные Цена: 161 000,00 руб.
10.	10. Ворота секционные Цена: 157 673,98 руб.
11.	11. Газоанализатор ГИАМ-23 Цена: 14 081,67 руб.
12.	12. Газоанализатор Инфракар 08.01 Цена: 14 160,00 руб.

13.	13.	Газовая котельная Цена: 6 456 763,95 руб.
14.	14.	ГРПШ и газопровод низкого давления Цена: 2 272 209,00 руб.
15.	15.	Железобетонный забор Цена: 110 146,67 руб.
16.	16.	Комплекс очистных сооружений Цена: 135 180,00 руб.
17.	17.	Ливневая канализация Цена: 2 000 000,00 руб.
18.	18.	Подъемно-секционные ворота, 2950 х 2500, N-трак (система торсионных пружин) Цена: 49 631,01 руб.
19.	19.	Подъемно-секционные ворота, 3000 х 2350, N-трак (система торсионных пружин), антикоррозионная обработка Цена: 64 761,15 руб.
20.	20.	Сети водопровода Цена: 2 572 164,00 руб.
21.	21.	Строительная вышка Цена: 22 350,00 руб.
22.	22.	Электрические сети Цена: 2 100 000,00 руб.
23.	23.	Автономная котельная 442 кВт Цена: 485 771,34 руб.
24.	24.	Дизельная установка (трансформаторная Лит. В) Цена: 10 639,17 руб.
25.	25.	Оборудование КТП-250 (трансф. Лит.В) Цена: 48 189,17 руб.

26.	26.	Трансформатор понижающий (СТО) Цена: 22 530 руб.
27.	27.	Установка электрохимической защиты газопровода высокого давления Цена: 897 894,66 руб.

Настоящий Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае наличия разночтений, преимущественную силу имеет русский текст Акта.

_____

ON OF ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____
Генеральный директор
Данильченко Ростислав Леонидович

ON OF ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____
Клаус Микаэл Лааксо
Генеральный директор

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ИМУЩЕСТВО

В состав Имущества, передаваемого Покупателю в соответствии с Договором купли-продажи имущества от 15 декабря 2014 года, входят:

1. Автоматическая система пожарной сигнализации
2. Асфальтированная площадка
3. Асфальтированная площадка /1
4. Асфальтированная площадка /11
5. Асфальтированная площадка 2
6. Асфальтированная площадка 3
7. Ворота Алютех без калитки
8. Ворота Алютех с калиткой
9. Ворота секционные
10. Ворота секционные
11. Газоанализатор ГИАМ-23
12. Газоанализатор Инфракар 08.01
13. Газовая котельня
14. ГРПШ и газопровод низкого давления
15. Железобетонный забор
16. Комплекс очистных сооружений
17. Ливневая канализация
18. Подъемно-секционные ворота, 2950 х 2500, N-трак (система торсионных пружин)
19. Подъемно-секционные ворота, 3000 х 2350, N-трак (система торсионных пружин), антикоррозионная обработка
20. Сети водопровода
21. Строительная вышка
22. Электрические сети

23.	23.	Автономная котельная 442 кВт
24.	24.	Дизельная установка (трансформаторная Лит.В)
25.	25.	Оборудование КТП-250 (трансф.Лит.В)
26.	26.	Трансформатор понижающий (СТО)
27.	27.	Установка электрохимической защиты газопровода высокого давления

_____

ON OF ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____
Генеральный директор
Данильченко Ростислав Леонидович

ON OF ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____
Клаус Микаэл Лааксо
Генеральный директор

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПОКУПНАЯ ЦЕНА

Покупная цена, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору составляет **25 960 000 (двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей**, включая применимый НДС в размере 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей**.**

Покупная цена складывается из стоимости следующего Имущества, не включая НДС:

1.	1. Автоматическая система пожарной сигнализации Цена: 360 169,49 руб.
2.	2. Асфальтированная площадка Цена: 1 822 457,00 руб.
3.	3. Асфальтированная площадка /1 Цена: 281 059,32 руб.
4.	4. Асфальтированная площадка /11 Цена: 556 122,88 руб.
5.	5. Асфальтированная площадка 2 Цена: 590 997,50 руб.
6.	6. Асфальтированная площадка 3 Цена: 533 389,83 руб.
7.	7. Ворота Алютех без калитки Цена: 129 280,53 руб.
8.	8. Ворота Алютех с калиткой Цена: 131 377,69 руб.
9.	9. Ворота секционные Цена: 161 000,00 руб.
10.	10. Ворота секционные Цена: 157 673,98 руб.
11.	11. Газоанализатор ГИАМ-23

		Цена: 14 081,67 руб.
12.	12.	Газоанализатор Инфракар 08.01 Цена: 14 160,00 руб.
13.	13.	Газовая котельная Цена: 6 456 763,95 руб.
14.	14.	ГРПШ и газопровод низкого давления Цена: 2 272 209,00 руб.
15.	15.	Железобетонный забор Цена: 110 146,67 руб.
16.	16.	Комплекс очистных сооружений Цена: 135 180,00 руб.
17.	17.	Ливневая канализация Цена: 2 000 000,00 руб.
18.	18.	Подъемно-секционные ворота, 2950 x 2500, N-трак (система торсионных пружин) Цена: 49 631,01 руб.
19.	19.	Подъемно-секционные ворота, 3000 x 2350, N-трак (система торсионных пружин), антикоррозионная обработка Цена: 64 761,15 руб.
20.	20.	Внешние сети водопровода Цена: 2 572 164,00 руб.
21.	21.	Строительная вышка Цена: 22 350,00 руб.
22.	22.	Внешние сети электроснабжения Цена: 2 100 000,00 руб.
23.	23.	Автономная котельная 442 кВт Цена: 485 771,34 руб.
24.	24.	Дизельная установка (трансформаторная Лит. В)

		Цена: 10 639,17 руб.
25.	25.	Оборудование КТП-250 (трансф. Лит.В) Цена: 48 189,17 руб.
26.	26.	Трансформатор понижающий (СТО) Цена: 22 530 руб.
27.	27.	Установка электрохимической защиты газопровода высокого давления Цена: 897 894,66 руб.
		Итого: 22 000 000 рублей не включая НДС

_____

ON OF ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____
Генеральный директор
Данильченко Ростислав Леонидович

ON OF ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____
Клаус Микаэл Лааксо
Генеральный директор